

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

MELVIN CANCEL RIVERA, SU ESPOSA
SYLVIA RAMOS MARRERO Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIAS
COMPUESTA POR AMBOS

Parte Demandante

V.

LUMA ENERGY LLC

Parte Demandada

CIVIL NÚM.: MZ2025CV02086

SOBRE: INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE)

**MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL, INFORMATIVA Y
CONTESTACIÓN A DEMANDA DE INTERDICTO PRELIMINAR Y
PERMANENTE**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE LUMA ENERGY SERVCO, LLC (“LUMA”) como operador y administrador de la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante “AEE” o “PREPA”) por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El caso de epígrafe ha sido asignado a la abogada que suscribe con el fin de ejercer la representación legal de LUMA Energy Servco, LLC.
2. Solicitamos muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que nos notifique cualquier orden o resolución emitida en el presente caso.
3. El 18 de diciembre de 2025 fue diligenciado el emplazamiento y la demanda de epígrafe a la parte compareciente, en la cual establecía el término de comparecer de treinta (30) días. Por consiguiente, basado en dicho emplazamiento el término para presentar alegación responsiva vencía el sábado 17 de enero de 2026, extendido conforme la Regla 68.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico hasta el día de hoy martes 20 de enero de 2026 (ya que el día de ayer fue legalmente feriado por la celebración de Martin Luther King).

4. Así las cosas, al entrar al portal de SUMAC nos percatamos que este Honorable Tribunal había emitido *Mandamiento* en la cual se le ordenaba a la parte demandada comparecer ante el Honorable Tribunal el 9 de enero de 2026 a las 3:00pm mediante videoconferencia ZOOM para la celebración de la Vista de Injunction. Sin embargo, dicho *Mandamiento* no llegó a la División de Tierras y Permisos, al cual pertenece la abogada que suscribe. Conforme se desprende del expediente de SUMAC el diligenciamiento de la misma fue realizado el 22 de diciembre de 2025 en las facilidades de LUMA y recibido por personal administrativo, que por error e inadvertencia no remitió el *Mandamiento* a nuestra oficina. Le pedimos nuestras más sinceras disculpas al Honorable Tribunal, entendemos que los días festivos y la falta de personal durante estas fechas trastocó el tráfico de correspondencia interna. Sin embargo, estaremos tomando medidas para que dicha situación no se vuelva a repetir.
5. En adición, conforme se desprende de la *Minuta* de la vista celebrada el 9 de enero de 2026, la misma se reseñó para el 3 de febrero de 2026 a las 2:00pm por videoconferencia. Esto debido a que el Honorable Juez indicó que la parte demandada fue emplazada, sin embargo, no le fue notificado el enlace de la videoconferencia.
6. Confirmamos que tanto la abogada suscribiente como la Ing. Andrea C. Martínez estaremos compareciendo a la vista de interdicto preliminar permanente pautada para el 3 de febrero de 2026 a las 2:00pm por videoconferencia.

CONTESTACIÓN A DEMANDA DE INTERDICTO PRELIMINAR Y

PERMANENTE

I. LAS PARTES

1. El párrafo uno (1) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente no requiere alegación responsiva toda vez que se trata de la información de contacto de la parte demandante.
2. El párrafo dos (2) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se acepta.

II. LOS HECHOS

3. El párrafo tres (3) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, se admite únicamente que los trabajos del remplazo de poste se realizaron el 24 de noviembre del 2024 y fueron inspeccionados por personal de LUMA al día siguiente 25 de noviembre de 2024. En dicha fecha no existía portón en el predio de los demandantes. El resto de la alegación se niega en esta etapa de los procedimientos por falta de conocimiento o información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de la aseveración expuesta. Por consiguiente, la contestación a este párrafo está sujeta a ser enmendada de así requerirlo la información y/o documentación obtenida por la parte aquí compareciente como resultado del descubrimiento de prueba.
4. El párrafo cuatro (4) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, se niega en esta etapa de los procedimientos por falta de conocimiento o información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de la aseveración expuesta. Por consiguiente, la contestación a este párrafo está sujeta a ser enmendada de así requerirlo la información y/o documentación obtenida por la parte aquí compareciente como resultado del descubrimiento de prueba. Cabe destacar que, para la fecha de los trabajos de instalación del poste, no existía portón de entrada en la propiedad de los demandantes.
5. El párrafo cinco (5) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se admite que la codemandante Sylvia Ramos Marrero, el día 16 de diciembre del 2024 radicó una solicitud dirigida a LUMA para la remoción del poste en conjunto a fotos del lugar. Sin embargo, se niega que el poste se haya colocado en la entrada de su propiedad, toda vez que previo a los trabajos no existía portón de entrada en ese lugar.
6. El párrafo seis (6) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se niega en esta etapa de los procedimientos por falta de conocimiento o información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de la aseveración expuesta. Por consiguiente, la contestación a este

párrafo está sujeta a ser enmendada de así requerirlo la información y/o documentación obtenida por la parte aquí compareciente como resultado del descubrimiento de prueba.

7. El párrafo siete (7) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se niega en esta etapa de los procedimientos por falta de conocimiento o información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de la aseveración expuesta. Por consiguiente, la contestación a este párrafo está sujeta a ser enmendada de así requerirlo la información y/o documentación obtenida por la parte aquí compareciente como resultado del descubrimiento de prueba.
8. El párrafo ocho (8) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se acepta.
9. El párrafo nueve (9) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se acepta y se aclara que, de igual modo, se informó que dichas manifestaciones de la ingeniera de LUMA serían consultadas a sus superiores.
10. El párrafo diez (10) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente se niega parcialmente según está redactada. Se admite el envío de la carta del 15 de septiembre de 2025.
11. El párrafo once (11) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, no requiere alegación responsiva de la parte aquí compareciente por dejar de aseverar un hecho que deba ser admitido o negado. En su defecto, se niega tal y como está redactado.
12. El párrafo doce (12) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, se niega tal y como esta redactado. El poste objeto de la controversia fue instalado previo a la instalación del portón de entrada de los demandantes. A su vez, el terreno de la parte demandante no se encuentra enclavado, toda vez que los demandantes nos habían informado en la reunión de campo el 24 de junio de 2025 que tenía acceso a su terreno por el lateral de la casa colindante.
13. El párrafo trece (13) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, no requiere alegación responsiva de la parte aquí compareciente

por dejar de aseverar un hecho que deba ser admitido o negado. En su defecto, se niega tal y como está redactado.

14. El párrafo catorce (14) de la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, se niega en esta etapa de los procedimientos por falta de conocimiento o información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de la aseveración expuesta el resto de lo allí aseverado. Por consiguiente, la contestación a este párrafo está sujeta a ser enmendada de así requerirlo la información y/o documentación obtenida por la parte aquí compareciente como resultado del descubrimiento de prueba.

III. DERECHO APLICABLE

El resto de lo redactado en la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente no requieren alegación responsiva de la parte aquí compareciente por tratarse de una discusión sobre lo que la parte demandante entiende es el derecho aplicable en el presente caso que podría o no aplicar a las controversias que le corresponderá dirimir a este Honorable Tribunal.

Defensas Afirmativas

1. Se incorporan por referencia todas y cada una de las alegaciones y/o defensas afirmativas y otras contenidas en los párrafos anteriores.
2. Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por la parte demandada por haberse formulado conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación responsiva o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual la parte demandada no está obligada a presentar una alegación responsiva, esta podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal reclamación.
3. Conforme los registros de LUMA para el 12 de mayo de 2022 no existía portón en el predio de los demandantes. **Véase Anejo 1: Fotografía del 12 de mayo de 2022.** En adición, el 25 de noviembre de 2024, fecha en que se realizó la inspección de los trabajos realizados el día anterior, se observa que para dicha fecha aún no existía ningún portón. **Véase Anejo 2: Fotografía del 25 de noviembre de 2024.** Conforme se desprende de la fotografía **el poste fue colocado previo a que los demandantes instalaron el portón. Durante**

la visita realizada en el predio el 24 de junio de 2025, los propios demandantes aceptaron y confirmaron que la instalación del portón fue realizada posterior a la instalación del poste en controversia.

4. La parte demandada levanta como defensas de hechos o de derecho contra la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar y Permanente, y hasta tanto no culmine el descubrimiento de prueba, en el caso de epígrafe, las siguientes defensas afirmativas:

- (a) Transacción
- (b) Asunción de riesgo.
- (c) Negligencia.
- (d) Impedimento.
- (e) Falta de causa.
- (f) Ilegalidad.
- (g) Falta de diligencia.
- (h) Autorización.
- (i) Pago.
- (j) Exoneración.
- (k) Cosa juzgada.
- (l) Prescripción adquisitiva o extintiva.
- (m) Renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa o de defensa afirmativa.

5. Los demandados se reservan el derecho de enmendar las alegaciones y defensas afirmativas aquí expresada, incluyendo algunas que se encuentran bajo análisis y evaluación.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal declare **HA LUGAR** la presente moción, **nos autorice** asumir la representación legal solicitada y decrete **NO HA LUGAR** la Demanda o Solicitud de Injunction Preliminar

y Permanente incoada en el caso de epígrafe, junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 20 de enero de 2026.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso simultáneamente a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

f/ASHLEY E. CARRILLO MARCANO

RUA: 21,502

Tel. 787-459-1779

ashley.carrillo@lumapr.com

LUMA ENERGY SERVCO, LLC

Operador y Administrador de la

Autoridad de Energía Eléctrica

Land & Permits

Edif. JRV Ofic. 305

PO Box 364267

San Juan, P.R. 00936-4267